

REVISÃO – ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM TI

Conteúdos: Crimes cibernéticos, Marco Civil da Internet, LGPD, responsabilidade civil e penal, cadeia de custódia, CDC no ambiente digital, direito de arrependimento, ética profissional.

1. Crimes Cibernéticos e Lei nº 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann)

1.1. Conceito Jurídico

A Lei nº 12.737/2012 introduziu o **art. 154-A do Código Penal**, criminalizando a **invasão de dispositivo informático** com o intuito de obter, adulterar ou destruir dados sem autorização do titular.

1.2. Bem jurídico protegido

- Privacidade
- Integridade informacional
- Segurança digital
- Dignidade da pessoa humana (LFG, 2020)

1.3. Elementos do tipo penal

- Ação típica: invadir sistema ou dispositivo (PC, celular, servidor).
- Sem autorização expressa.
- Com violação de mecanismos de segurança.
- Com intenção de obter vantagem, causar dano ou manipular dados.

1.4. Exemplos práticos

- Acesso indevido ao WhatsApp de terceiro.
- Invasão de servidores para extrair dados pessoais.
- Ransomware que sequestra dados.
- Instalação de keylogger para capturar senhas.

1.5. Síntese

A invasão de dispositivo é crime autônomo e gravemente lesivo, exigindo proteção penal reforçada.

2. Marco Civil da Internet – Lei nº 12.965/2014

O Marco Civil estabelece **o regime jurídico geral da Internet** no Brasil.

2.1. Direitos dos usuários (art. 7º)

- Inviolabilidade da vida privada
- Sigilo do fluxo de comunicações
- Não fornecimento de dados sem ordem judicial
- Garantia de neutralidade da rede
- Informação clara sobre coleta e tratamento de dados

2.2. Responsabilidades dos provedores

Provedor de conexão:

- não responde por conteúdo de terceiros;
- guarda apenas registros de conexão, mediante ordem judicial.

Provedor de aplicações:

- só responde após descumprimento de ordem judicial (art. 19);
- deve colaborar com investigações.

2.3. Exemplos didáticos

- Instagram não pode ser responsabilizado automaticamente por postagem ofensiva.
- Operadora de internet tem obrigação de guardar IP por período legal.
- Google só retira conteúdo ilegal após ordem judicial.

3. LGPD – Lei nº 13.709/2018

3.1. Objetivo central

Proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e autodeterminação informativa.

3.2. Quando se aplica

A **qualquer operação** de dados pessoais em meio físico ou digital: coleta, armazenamento, transmissão, compartilhamento, eliminação etc.

3.3. Responsabilidade civil (arts. 42 a 45)

- Natureza **predominantemente objetiva**.
- Basta **dano + nexo causal**.
- Independe de culpa.
- Possibilidade de **indenização material e moral**.

3.4. Sanções aplicadas pela ANPD

- Advertência
- Multa de até 2% do faturamento **limitada a 50 milhões por infração**
- Publicização da infração
- Bloqueio dos dados
- Eliminação dos dados

3.5. Exemplos

- Vazamento de banco de dados de e-commerce.
- Exposição de dados de alunos em planilhas públicas.
- Uso indevido de fotos de usuários em propaganda sem consentimento.

4. Art. 158-A do CPP

4.1. Conceito

O Art. 158-A do Código de Processo Penal (CPP) define a **cadeia de custódia** como o conjunto de todos os procedimentos para manter e documentar a história cronológica de um vestígio coletado em locais ou vítimas de crime, desde o seu reconhecimento até o descarte. Essa cadeia de custódia é fundamental para garantir a autenticidade e a confiabilidade de uma prova, rastreando a posse e o manuseio de um vestígio.

- **O que é vestígio:** Um vestígio é qualquer marca, sinal, objeto ou rastro deixado em uma cena de crime ou em uma vítima, que pode ser tanto visível quanto latente (oculto).
- **Objetivo da cadeia de custódia:** Garantir que a prova apresentada em juízo seja a mesma que foi coletada na cena do crime, evitando contaminação e garantindo sua integridade.

- **Procedimentos:** A cadeia de custódia envolve diversas etapas, como a coleta, o acondicionamento em recipientes adequados, a documentação detalhada e o transporte do vestígio.
- **Importância:** O cumprimento da cadeia de custódia é crucial para a validade da prova, pois a quebra dessa cadeia pode gerar questionamentos sobre a sua autenticidade e, eventualmente, levar à nulidade da prova, como aponta o [STJ](#).

4.2. Etapas

- Reconhecimento
- Isolamento
- Coleta
- Acondicionamento
- Transporte
- Processamento
- Armazenamento
- Descarte

4.3. Por que é importante no digital?

- Provas digitais são voláteis.
- Metadados podem ser alterados com facilidade.
- Preservação errada pode invalidar o processo.

4.4. Exemplo prático

A polícia apreende um notebook; deve registrar: data, local, hash do arquivo, responsável e movimentações.

5. Convenção de Budapeste – Cibercrime

- Norma internacional orientada ao combate transnacional do crime cibernético.
- Facilita cooperação jurídica entre países.
- Exemplo: solicitação de dados a provedores nos EUA.

6. Responsabilidade Civil no Ambiente Digital – CDC

6.1. Art. 14 – Responsabilidade objetiva

O fornecedor responde **independentemente de culpa**.

6.2. Quando se aplica

- Serviços digitais
- Plataformas on-line
- E-commerce
- Marketplaces

6.3. Riscos digitais

- Assimetria informacional
- Opacidade algorítmica
- Termos complexos
- Golpes digitais facilitados

6.4. Exemplo

Consumidor compra produto no marketplace → fornecedor responde pelo dano, mesmo sem culpa.

7. Direito de Arrependimento – Art. 49 do CDC

7.1. Características

- Prazo: **7 dias**
- Contado da assinatura do contrato ou recebimento do produto
- Restituição integral, incluindo frete
- Sem justificativa

7.2. Exemplos

- Compras por internet
- Assinatura de cursos on-line
- Contratação de serviços digitais sem contato físico

8. Ética Profissional em TI

8.1. Princípios fundamentais

- Confidencialidade
- Segurança informacional
- Minimização de dados
- Finalidade

- Transparência
- Prevenção

1. Confidencialidade

Conceito:

O princípio da confidencialidade impõe ao profissional o dever de proteger informações sigilosas às quais tenha acesso em razão de sua função. Tais informações podem ser dados de clientes, projetos corporativos, códigos-fonte, senhas, relatórios ou quaisquer registros que não sejam de domínio público.

Fundamento ético e jurídico:

Baseia-se no dever de lealdade e na boa-fé profissional, além de encontrar respaldo na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e no artigo 154 do Código Penal, que tipifica a violação de segredo profissional.

Exemplo prático:

Um analista de TI não pode divulgar informações sobre o sistema de segurança de uma empresa nem repassar dados de usuários a terceiros, ainda que não haja intenção de causar dano.

2. Segurança Informacional

Conceito:

É o dever de garantir a integridade, a disponibilidade e a autenticidade das informações sob sua responsabilidade. O profissional deve empregar boas práticas e ferramentas que evitem acessos indevidos, fraudes, vazamentos e perda de dados.

Fundamento ético:

A segurança informacional reflete o compromisso do profissional com a confiança e a proteção dos bens digitais. É um princípio que reforça a responsabilidade técnica e moral na administração de sistemas e dados.

Exemplo prático:

Manter senhas fortes, aplicar atualizações de segurança, realizar backups e seguir protocolos internos são atitudes éticas e obrigatórias para preservar a informação institucional.

3. Minimização de Dados

Conceito:

O princípio da minimização determina que apenas os dados estritamente necessários à execução de uma atividade sejam coletados e tratados. É uma forma ética de evitar a coleta excessiva ou desnecessária de informações pessoais.

Fundamento jurídico:

Previsto expressamente no artigo 6º, inciso III, da LGPD, esse princípio assegura proporcionalidade no tratamento de dados pessoais.

Exemplo prático:

Um sistema de cadastro que solicita apenas nome, e-mail e telefone está em conformidade com o princípio da minimização; já a exigência de CPF, data de nascimento e endereço completo sem necessidade viola este princípio.

4. Finalidade

Conceito:

Todo tratamento de informação deve ter um propósito legítimo, explícito e informado ao titular. O uso dos dados deve limitar-se à finalidade comunicada no momento da coleta.

Fundamento jurídico e ético:

Previsto no artigo 6º, inciso I, da LGPD, e sustentado pela ética da transparência e da responsabilidade, esse princípio impede o uso indevido ou desviado das informações.

Exemplo prático:

Coletar dados de usuários para cadastro em um curso e posteriormente usá-los para envio de propagandas de terceiros constitui violação do princípio da finalidade.

5. Transparência

Conceito:

A transparência exige que as pessoas sejam claramente informadas sobre como seus dados são coletados, utilizados, armazenados e protegidos.

O profissional de TI deve adotar linguagem acessível e garantir que as políticas de privacidade e segurança sejam compreensíveis.

Fundamento jurídico:

O artigo 6º, inciso VI, da LGPD, e o artigo 31 do CDC fundamentam esse princípio, que representa um compromisso ético com a informação e a confiança.

Exemplo prático:

Um site que informa, em linguagem clara, que utiliza cookies para melhorar a navegação e explica como o usuário pode gerenciar suas preferências cumpre o princípio da transparência.

6. Prevenção

Conceito:

O princípio da prevenção impõe a adoção de medidas antecipadas para evitar

danos à privacidade, à segurança e à integridade dos dados.

Trata-se de uma atitude proativa que demonstra responsabilidade técnica e ética.

Fundamento jurídico:

Previsto no artigo 6º, inciso VIII, da LGPD, e também reconhecido como prática essencial de governança digital e compliance tecnológico.

Exemplo prático:

Implementar testes de segurança, auditorias periódicas, políticas de acesso e treinamentos preventivos são ações que cumprem o princípio da prevenção.

8.2. Dilemas éticos comuns

- Venda de banco de dados sem consentimento
- Algoritmos discriminatórios
- Vigilância excessiva de funcionários
- Automação de decisões sem explicabilidade

8.3. Exemplos práticos

- Profissional de TI acessa dados de cliente sem autorização: infração ética + penal.
- Empresa que não mantém logs de segurança viola dever de prevenção.